



EXPERTISE FONCIÈRE

PRESENTE PAR
YOUSRA IDRISSE -
KHARDAD MARWA

ENCADRE PAR:
LAHCEN BOURAMDAN

AS : 2024 - 2025

01 | DEFINITIONS

Définition de l'**expertise foncière** selon la loi marocaine

une discipline qui vise à évaluer, analyser et sécuriser les droits liés aux biens fonciers, en combinant des compétences juridiques, techniques et économiques.

Selon la législation marocaine, bien que le Code des Droits Réels (Loi 39-08) ne définisse pas directement l'expertise foncière, elle est encadrée par plusieurs textes :

- **Dahir du 12 août 1913** sur l'immatriculation foncière : base du régime foncier marocain.
- **Loi 30-93** régissant la profession d'expert topographe : définit les missions et qualifications des experts en foncier.
- **Code des Droits Réels (2011, Loi 39-08)** : fixe les types de droits fonciers et leur protection.

FONDEMENTS JURIDIQUES

1. Cadre légal

- Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière : Pilier du système foncier marocain, il institue l'immatriculation obligatoire et irrévocable des biens fonciers.
- Loi 14-07 modifiant et complétant le Dahir de 1913 : Elle vise à moderniser et à sécuriser les transactions immobilières.
- Code des droits réels (2011) : Il définit les types de propriétés, les droits et obligations des propriétaires et les procédures en matière foncière.
- Loi 64-17 sur la liquidation des terres collectives : Elle encadre la cession des terres collectives aux bénéficiaires.
- Loi 30-93 relative à l'expertise foncière et topographique
- Article 1 : Réglemente la profession d'expert géomètre-topographe.
- Article 2 : Définit leurs missions, notamment la réalisation de levés topographiques, de bornage, et d'évaluations foncières.



FONDEMENTS JURIDIQUES

2. Institutions clés

- Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) : Gère l'immatriculation foncière et les opérations cadastrales.
- Tribunaux fonciers : Spécialisés dans la résolution des litiges fonciers.
- Notaires et Adouls : Jouent un rôle dans la formalisation des transactions immobilières.
- Direction Générale des Impôts : Intervient dans la fiscalité foncière et la régularisation des propriétés.



المديرية العامة للضرائب
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

RÔLE DE L'EXPERT FONCIER :

Le rôle de l'expert foncier au Maroc est encadré par plusieurs textes juridiques, mais il n'existe pas un article unique qui définit précisément toutes ses missions.

Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires

Chapitre premier *Dispositions générales*

Article premier

Les experts judiciaires sont des auxiliaires de la justice qui exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

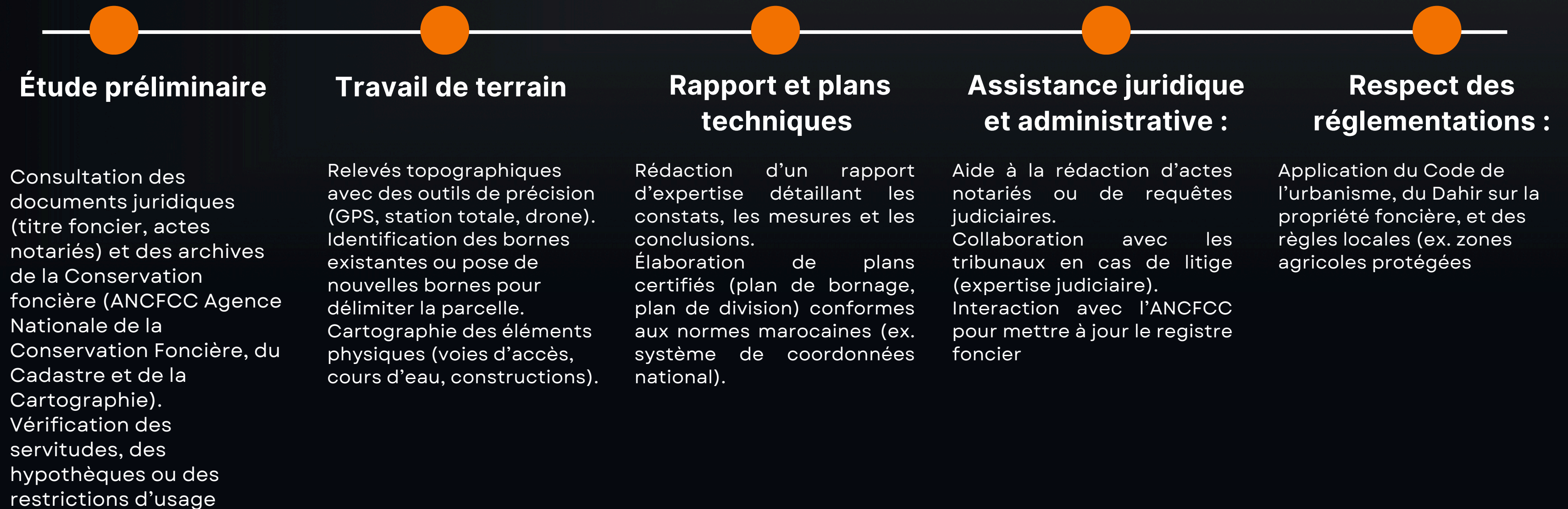
Article 2

L'expert judiciaire est un spécialiste qui est chargé par les juridictions d'instruire des points à caractère technique. Il lui est interdit de donner son avis sur tous points de droit.

Les avis de l'expert sont reçus par les juridictions à titre de simples renseignements sans pour autant avoir un caractère obligatoire.

loi 45-00 relative aux experts judiciaires

RÔLE DE L'EXPERT FONCIER :



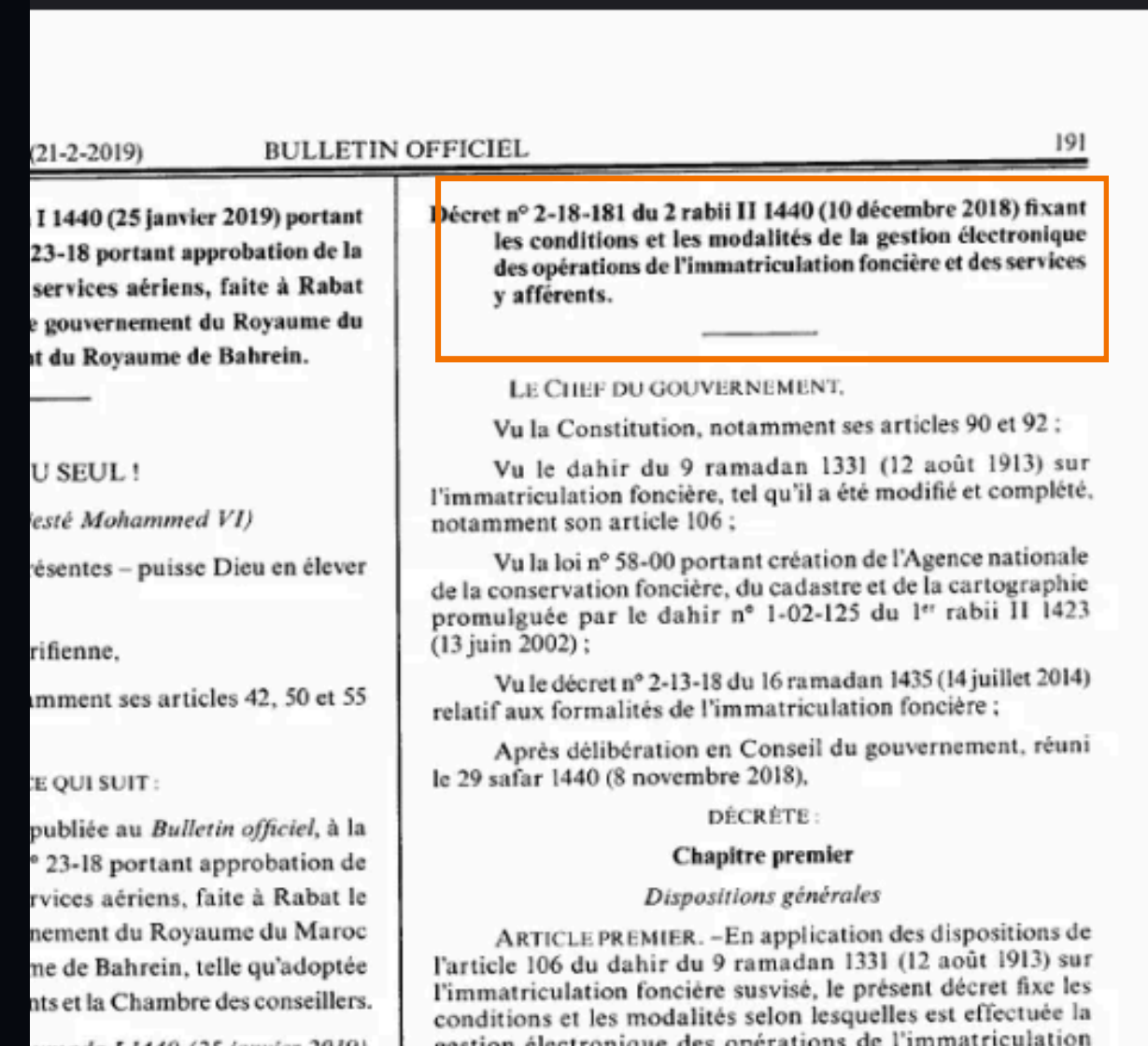
ENJEUX DE L'EXPERTISE JURIDIQUE FONCIÈRE AU MAROC

Multiplicité des statuts fonciers :

- Foncier immatriculé : protégé juridiquement (ANCFCC).
- Foncier non immatriculé : source de conflits.
- Terres collectives : sous tutelle du Ministère de l'Intérieur.
- Terres domaniales : appartiennent à l'État

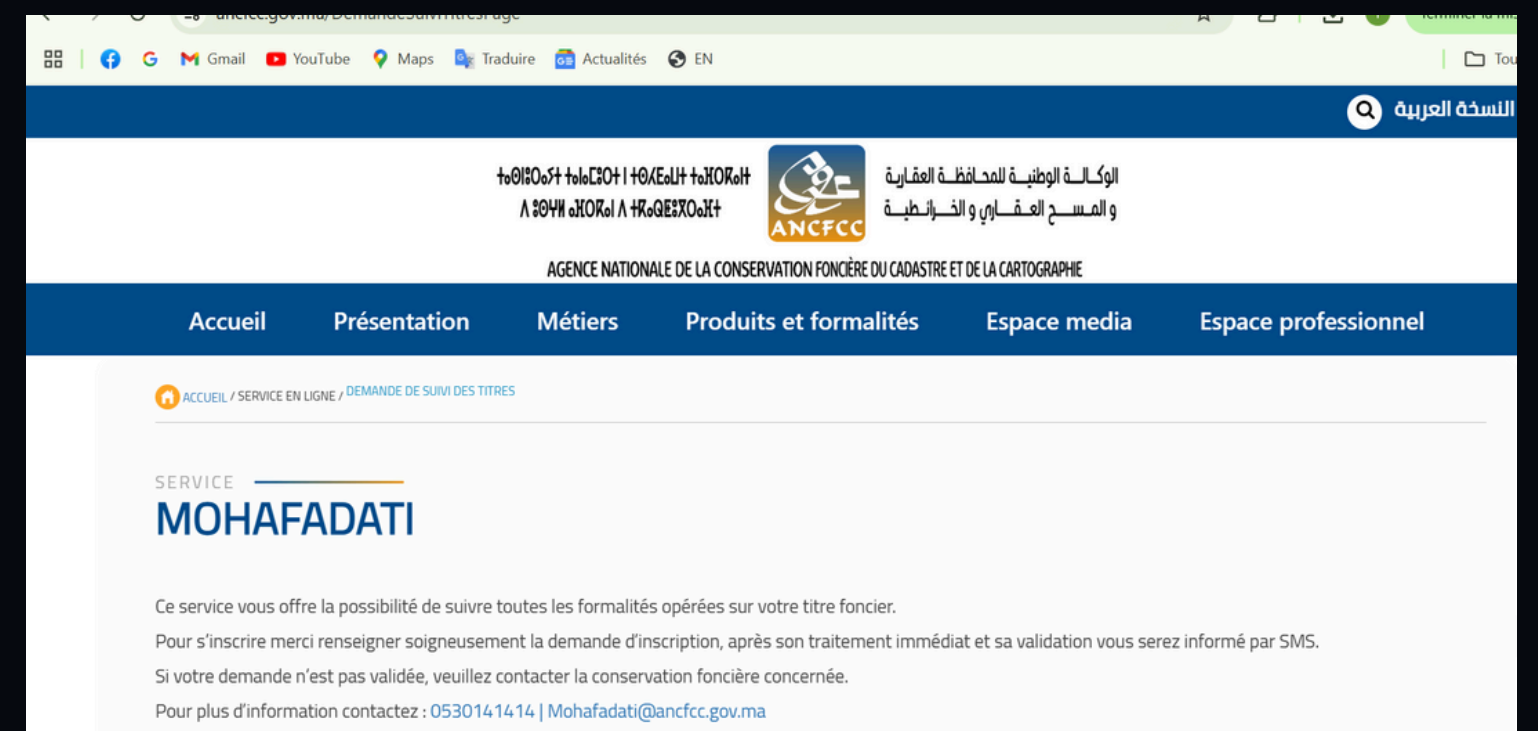
MODERNISATION ET DIGITALISATION

- **Décret n° 2.18.181 (2018)** : gestion électronique des immatriculations foncières.
- **LOGCF** : numérisation des registres fonciers.
- **Mouhafadati** : alerte SMS contre la spoliation foncière.
- **Sigest** : suivi numérique des procédures d'immatriculation.



source :

<https://www.maroclaw.com/maata-younes-la-digitalisation-des-services-de-la-conservation-fonciere/>



CONCLUSION :

L'expertise foncière au Maroc constitue un levier essentiel pour garantir la sécurité juridique des transactions immobilières, prévenir et résoudre les conflits et accompagner le développement économique du pays. Face à la complexité des statuts fonciers et aux défis liés à la modernisation, l'intégration des nouvelles technologies et la digitalisation des services fonciers apparaissent comme des solutions incontournables pour améliorer l'efficacité et la transparence du secteur. Toutefois, des efforts restent nécessaires pour simplifier les procédures, renforcer l'accès à l'information et assurer une meilleure coordination entre les acteurs institutionnels et professionnels du foncier.